

1500072-65.2020.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... vício. Negou praticar ou participar do tráfico de drogas.

Embora o réu, apresentasse registros de atos infracionais, ele é primário e não estava sob investigação policial.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500072-65.2020.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500072-65.2020.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial

(Flagrante) - 2016253/2020 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 581/20/012 - PLANTÃO - 01

DP AMERICANA, 5/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de

Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS MIQUEIAS DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

JONAS MIQUEIAS DA CRUZ está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11343/06, acusado de no dia 18 de janeiro de 2020, por volta de 20h10, na Rua da Plenitude, 78, bairro Jardim da Paz, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, três invólucros contendo 12,5 gramas de cocaína, além de um invólucro contendo 130,3 gramas de 'maconha', sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 31 de março de 2021 (fls. 173), o réu foi citado (fls. 201).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 206/207).

Na instrução, foi ouvida uma testemunha comum. A seguir, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia. Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e

autoria. Discorre sobre a pena (fls. 243/246).

A Defesa, nos memoriais, pugnou pela absolvição por falta de provas. Em caso de condenação, requer a consideração de que o réu era confesso, atenuante (fls. 252/254).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

O crime está suficientemente demonstrado.

Na fase policial, o réu negou que trouxesse drogas em seu poder ou que mantivesse entorpecentes guardados na calha da casa. Não estava 'trepado' no portão da residência. Estava andando de bicicleta, quando foi abordado por três guardas municipais. Não tentou fugir. Foi agredido com um tapa no rosto, não afrontou os guardas municipais. Trazia a quantia de R\$ 200,00, presente de sua mãe, como habitualmente o faz (fls. 05).

Em Juízo, alegou que era usuário de drogas. Na data, tinha o valor de R\$ 200,00. Foi comprar drogas na biqueira. Quando passava pela rua da sua casa, foi abordado. Os guardas começaram a procurar drogas, acharam e o levaram preso. Não assumiu na Delegacia que portava entorpecentes. Não foi pego com nada. Estava na rua porque ia na biqueira para comprar drogas.

A prova oral o incriminou.

Clóvis Alves de Souza, guarda civil, recordou-se de que patrulhavam pela via, quando avistaram o suspeito descendo do portão de uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou se evadir com uma bicicleta. O acusado foi abordado. Durante a revista, encontraram em seu poder três pinos de cocaína, uma bucha de maconha, além da quantia de R\$ 200,00, em notas diversas. Retornaram até o portão onde avistaram Jonas descendo e realizaram buscas no imóvel. Na calha da residência, localizaram mais cinquenta e quatro pinos de cocaína e trinta e seis buchas de maconha, idênticas às drogas que o réu portava. Indagado, o acusado confessou que estava na prática do tráfico de drogas. Diante dos fatos, passaram na casa do implicado para buscar a sua documentação, em seguida ele foi apresentado na Central de Polícia Judiciária. Jonas era conhecido nos meios policiais, já o deteve várias vezes, antes e após os fatos. Pegaram o réu descendo do portão, ele não negou implicância com o crime, disse que estava traficando. Apresentaram a droga encontrada na casa para o acusado, ele novamente admitiu a traficância. Informaram os dados da ocorrência para o Delegado, mas não acompanharam a versão apresentada pelo acusado na unidade policial. Acreditava que ele tivesse negado os fatos, perante a autoridade policial.

A negativa do réu é inconsistente.

O guarda civil ouvido, que se lembrou perfeitamente da ocorrência, viu o réu em atitude que indicava e recomendava a abordagem, pois descia de um portão. Fez isso exatamente quando viu o guarda municipal. Abordado, tinha drogas com ele, as quais adiantou ser destinada para uso. Negou apenas a propriedade de outro tanto, maior, encontrado na calha.

Assim, evidente que o réu levava mesmo drogas com ele, as quais, pela quantidade, convencem seriam para o seu uso.

Ademais, o réu afirmou que comprava drogas em razão do vício. Negou praticar ou participar do tráfico de drogas.

Embora o réu, apresentasse registros de atos infracionais, ele é primário e não estava sob investigação policial.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no

ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longe da lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, Resp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, Resp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

Acresça-se que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de porte de drogas para consumo próprio, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, em que o bem tutelado pela norma é a saúde pública. Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente. O simples ato de portar substância ilícita presume o potencial ofensivo da conduta. Ademais, a reduzida quantidade de droga é inerente à natureza do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo auto de constatação (fls. 11/12), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 116/118).

Fixação das penas.

O réu é primário, o que gera influência na duração das medidas indicadas pelo artigo 28 da lei de drogas.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra JONAS MIQUEIAS DA CRUZ, condenando-o às penas de advertência, prestação de serviços e medida socioeducativa de comparecimento a curso ou programa educativo, as duas últimas pelo prazo de dois meses, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 204).

Revogo eventuais medidas cautelares diversas da prisão acaso concedidas, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 09 de maio de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA